

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 742/2552
กรมศุลกากร
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 150, มาตรา 193/30, มาตรา 204 วรรคแรก, มาตรา 224 วรรคแรก, มาตรา 373

โจทก์ฟ้องจำเลยตามข้อตกลงในสัญญาแม้จะไม่ได้ฟ้องบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็
หาใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่

จำเลยผู้รับโอนสิทธิตามบัตรภาษีจากบริษัท อ. ให้สัญญาต่อโจทก์ว่าหากเกิด
การทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและเกิดความเสียหายแก่โจทก์ไม่ว่า
กรณีใดๆ จำเลยยอมรับผิดต่อโจทก์ทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ข้อ
ตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้และไม่ใช้ความตกลงทำไว้
ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้โจทก์ต้องรับผิดชอบในความประมาทเลินเล่อของตนทั้ง
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงใช้บังคับได้ เมื่อบริษัท อ. ผู้โอนสิทธิ
ตามบัตรภาษีมิได้ส่งสินค้าออกตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกจึงไม่มีสิทธิได้รับ
เงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษี จึงเป็นกรณีที่เกิดการทุจริตและเกิดความเสีย
หายแก่โจทก์แล้ว ดังนั้นจำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้ไว้แก่โจทก์ แม้ไม่ได้
ความว่าจำเลยมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัท อ. ในการสำแดงข้อความอันเป็นเท็จในใบขน
สินค้าขาออก แต่จำเลยก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญา มิพักต้องคำนึงว่าจำเลยจะรับโอนสิทธิ
ตามบัตรภาษีมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่ และการกระทำของบริษัท อ.

ต้องรับผิดชอบทางอาญาหรือไม่ เป็นความรับผิดชอบส่วนกันและไม่ใช้กรณีที่โจทก์กระทำละเมิดต่อจำเลยแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีหนี้ใดที่จะนำมาหักกลบลบหนี้กับโจทก์

ตาม ป.พ.พ. มิได้บัญญัติเรื่องอายุความในกรณีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา (คำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษี) ไว้โดยเฉพาะ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 และตามสัญญาดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน จึงถือว่าจำเลยผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ย เมื่อโจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่คืนเงินให้ตามที่โจทก์กำหนดตาม ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคแรกและมาตรา 224 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงิน 594,785.32 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 344,776.70 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์ 344,776.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (2 มีนาคม 2549) ให้จำเลยรับผิดชอบไม่เกิน 250,008.62 บาท ตามที่โจทก์ขอ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อต่อไปมีว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องจำเลยโดยสุจริตหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า ความเสียหายตามฟ้องส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ แต่โจทก์ฟ้องจำเลยเพียงลำพังโดยละสิทธิไม่ฟ้องบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความเสียหาย จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยอาศัยข้อตกลงที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ตามคำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษีว่า กรณีที่เกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและเกิดความเสียหายแก่โจทก์ไม่ว่ากรณีใดจำเลยยินยอมรับผิดชอบโจทก์ทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งทั้งสิ้น อันเป็นการใช้สิทธิฟ้องคดีตามข้อตกลงในสัญญาและแม้โจทก์จะฟ้องจำเลยโดยไม่ได้ฟ้องบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็หาใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์หรือไม่ เป็นกรณีที่จำเลยต้องไปว่ากล่าวเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหาก อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สิทธิเรียกร้องของโจทก์ตามคำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษีรายพิพาทในกรณีตามใบขนสินค้าขาออกที่มีการสำแดงเท็จทั้ง 13 ฉบับ ผู้กักกันจำเลยให้ต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงใดและขาดอายุความหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินชดเชยค่าภาษีอากรคืนจากจำเลย เนื่องจากข้อตกลงตามคำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษีไม่มีผลบังคับใช้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความในมูลละเมิด โจทก์ต้องรับผิดชอบในการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ จำเลยจึงขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับโจทก์ และจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยเนื่องจากยังไม่ผิดนัดและสิทธิเรียกร้องในดอกเบี้ยขาดอายุความแล้ว เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่า จำเลยมีส่วนร่วม กับบริษัท แอล. อาร์. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในการสำแดงข้อความอันเป็นเท็จในใบขนสินค้าขาออกรายพิพาททั้ง 13 ฉบับ จำเลยจึงไม่ใช่ผู้ทำละเมิดต่อโจทก์ แต่เมื่อในการขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษีรายพิพาทจำเลยสัญญาต่อโจทก์ไว้ว่า กรณีที่เกิดการ

ทุกจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและเกิดความเสียหายแก่โจทก์ไม่ว่ากรณีใดยินยอมรับผิดชอบต่อโจทก์ทุกประการโดยไม่ชี้ข้อโต้แย้งทั้งสิ้น การแสดงเจตนาของจำเลยต่อโจทก์ตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้และมีใช้ความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้โจทก์ต้องรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยเช่นเลื้ออย่างร้ายแรงของตน ทั้งเป็นข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด จึงใช้บังคับได้ จำเลยจึงมีความรับผิดชอบตามสัญญาต้องใช้เงินคืนโจทก์ตามมูลค่าบัตรภาษีในส่วนของใบขนสินค้าขาออกรายพิพาทที่สำแดงเท็จทั้ง 13 ฉบับ ที่จำเลยนำไปใช้ชำระค่าภาษีอากรเป็นเงิน 302,326.70 บาท แก่โจทก์ โดยมีพิกัดต้องคำนึงว่าจำเลยได้รับโอนบัตรภาษีรายพิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่ และบริษัท แอล. อาร์. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ต้องรับผิดชอบทางอาญาหรือไม่ เพราะเป็นความรับผิดชอบคนละส่วนกัน และไม่ใช้กรณีที่โจทก์ทำละเมิดต่อจำเลยแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีหนี้ใดที่จะนำมาหักกลบลบหนี้กับโจทก์ ซึ่งสิทธิเรียกร้องของโจทก์ตามสัญญาดังกล่าวไม่มีกำหนดอายุความโดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า คดีขาดอายุความในมูลละเมิดหรือไม่ เนื่องจากจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในมูลสัญญาเป็นความรับผิดชอบที่แยกจากความรับผิดชอบของบริษัท แอล. อาร์. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เมื่อความรับผิดชอบของจำเลยเป็นความรับผิดชอบในหนี้เงินอันเกิดแต่สัญญาและเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยเมื่อผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคหนึ่ง และ 224 วรรคหนึ่ง ซึ่งตามสำเนาหนังสือทวงถามและใบตอบรับในประเทศ เอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 105 และ 106 ปรากฏว่า หนังสือทวงถามระบุให้คืนบัตรภาษีหรือชดใช้เงินตามมูลค่าบัตรภาษีภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อจำเลยได้รับหนังสือทวงถามดังกล่าววันที่ 14 ตุลาคม 2547 จึงครบกำหนดชำระหนี้วันที่ 29 ตุลาคม 2547 เมื่อครบกำหนดเวลานี้แล้วจำเลยไม่ชำระหนี้จึงตกเป็นผู้

ผิदनัดและต้องรับผิदनัดใช้ดอกเบี๋ยให้แก่โจทก์นับแต่วันถัดไปคือ วันที่ 30 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งในส่วนขอของดอกเบี๋ยนั้นนับถึงวันฟ้องยังไม่ เกิน 5 ปี จึงไม่ขาดอายุความ...

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์ 302,326.70 บาท พร้อม ดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาฎีกากลาง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(อิศเรศ ชัยรัตน์-องอาจ โรจนสุพจน์-พันวະสา บัวทอง)

ศาลฎีกาฎีกากลาง - นางสุพัตรา อนันตพงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>